ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๖

(๒) ข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

“สำนัก” หมายความว่า สำนักซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักอื่นใดที่ผู้ว่าการมอบหมายหรือสั่งการให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้อำนวยการสำนักอื่นใดที่ผู้ว่าการมอบหมายหรือสั่งการให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และให้หมายความรวมถึงผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการมอบหมายให้มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า ผู้รับตรวจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

"ตรวจสอบ" หมายความว่า ตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

"ค้น" หมายความว่า การเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเท่าที่จำเป็น

"ยึด" หมายความว่า การนำเอาบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจหรือของบุคคลใด หรืออยู่ในสถานที่ใดที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ มาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเท่าที่จำเป็น

"อายัด" หมายความว่า การห้ามจำหน่าย จ่ายโอน ยักย้ายเงิน ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจหรือที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเท่าที่จำเป็น

"พื้นที่รับผิดชอบ" หมายความว่า เขตอำนาจการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามคำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่ผู้ว่าการกำหนด และให้หมายความรวมถึง กรณีการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเขตอำนาจของพื้นที่นั้น เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ

ข้อ ๖ ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ว่าการอาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด ๑
บททั่วไป

ส่วนที่ ๑
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อำนวยการพิจารณาเสนอข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ว่าการพิจารณาออกคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๑) ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีความประพฤติเหมาะสม

(๒) ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และความประพฤติเหมาะสม

ข้อ ๘ เมื่อผู้ว่าการมีคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ยื่นคำขอมีบัตรต่อสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

การยื่นคำขอมีบัตร การเปลี่ยนบัตร บัตรหมดอายุหรือสูญหาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๙ ผู้ว่าการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากปรากฏข้อเท็จจริงกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(๑) ถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่โทษตัดเงินเดือนขึ้นไป

(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าประพฤติผิดประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อำนวยการแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ และเรียกคืนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากผู้นั้นโดยเร็วเพื่อส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หากผู้ตรวจเงิน แผ่นดินหรือผู้อำนวยการเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นกลับมามีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ให้นำความในข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ใดพ้นจากการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการเรียกคืนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากผู้นั้นโดยเร็ว

ส่วนที่ ๒
เขตอำนาจ

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจภายในพื้นที่รับผิดชอบหรือตามที่ผู้ว่าการ มอบหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตนเอง เว้นแต่ การใดที่อยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อำนวยการอาจส่งประเด็นไปให้สำนักซึ่งมีพื้นที่ รับผิดชอบนั้นทำการตรวจสอบแทนก็ได้ หรือขออนุมัติให้ตรวจสอบนอกพื้นที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าการ

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องทำการตรวจสอบด้วยตนเองนอกพื้นที่รับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจเงิน แผ่นดินหรือผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ดำเนินการแล้วรายงานให้ผู้ว่าการทราบ

หมวด ๒
การตรวจสอบ

ส่วนที่ ๑
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อ ๑๓ ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานของตน โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๔ ในการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

ทั้งนี้ การใช้อำนาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องใช้แต่เฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การใช้อำนาจเข้าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินการด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน

ข้อ ๑๕ การใช้อำนาจปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงเป็นหนังสือ หรือชี้แจงในแบบจดหมายบันทึกก็ได้

กรณีมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เสนอผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ลงนามในหนังสือ

(๒) กรณีผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมา หรือผู้บริหารของหน่วยงานเอกชน ให้เสนอผู้อำนวยการลงนามในหนังสือ

กรณีมีจดหมายบันทึกแจ้งให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในจดหมายบันทึก

การเทียบตำแหน่งให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจหรือในสถานที่ใด ให้เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ

ข้อ ๑๘ ในการตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ให้กระทำ ณ หน่วยรับตรวจหรือสถานที่อื่นใดที่เก็บรักษาเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินของหน่วยรับตรวจต่อหน้าคณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้รับผิดชอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมการตรวจนับเท่านั้น

กรณีการตรวจนับทรัพย์สินอื่นให้กระทำ ณ หน่วยรับตรวจหรือสถานที่อื่นใดที่นำทรัพย์สินนั้นไปเก็บไว้โดยวิธีการที่เหมาะสมต่อหน้าผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๒
การเรียกผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจใช้วิธีขอความร่วมมือหรือเชิญผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจหรือบุคคลอื่นมาเพื่อให้ถ้อยคำก่อนก็ได้

ข้อ ๒๐ กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑๙ ได้ หรือดำเนินการตามข้อ ๑๙ แล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่มาตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทำคำสั่งเรียกเพื่อมาให้ถ้อยคำ ตามแบบ ตง ๒ เสนอเพื่อลงนามออกคำสั่ง ดังนี้

(๑) กรณีผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เสนอผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามออกคำสั่ง

(๒) กรณีผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นหรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารของหน่วยงานเอกชนให้เสนอผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามออกคำสั่ง

(๓) กรณีนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับชำนาญการเป็นผู้ลงนามออกคำสั่ง

การเทียบตำแหน่งให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ทั้งนี้ ในคำสั่งเรียกตามวรรคหนึ่งจะระบุให้ผู้ได้รับคำสั่งนำบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดมาส่งมอบให้ในวันที่มาให้ถ้อยคำด้วยก็ได้

ข้อ ๒๑ เมื่อดำเนินการออกคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ แล้ว หากผู้ถูกเรียกมีเหตุสมควรหรือจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ได้ โดยแจ้งเหตุให้ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ก่อนแล้ว กรณีนี้ให้พิจารณาขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าวได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ หรือนับแต่วันที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นั้นสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี แต่หากผู้ถูกเรียกไม่แจ้งเหตุให้ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ หรือกรณีมีการพิจารณาขยายระยะเวลาตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ให้แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้ออกคำสั่งเรียกอีกครั้งตามแบบ ตง ๒ ก

ในกรณีออกคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ก แล้ว หากผู้ถูกเรียกไม่มาโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรหรือจำเป็นให้ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ก ให้รายงานผู้ว่าการเพื่อมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งความหรือดำเนินคดีกับผู้ถูกเรียกต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ตั้งของสำนักที่ออกคำสั่งเรียก แต่หากผู้ถูกเรียกแจ้งเหตุอันสมควรหรือจำเป็นให้ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ก ก่อนแล้ว กรณีนี้ให้พิจารณาขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งเรียกได้อีกครั้ง ซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดตามคำสั่งเรียกตามแบบ ตง ๒ ก หรือนับแต่วันที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นั้นสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และหากยังไม่มาภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้ใหม่ ให้รายงานผู้ว่าการเพื่อมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งความหรือดำเนินคดีกับผู้ถูกเรียกต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ตั้งของสำนักที่ออกคำสั่งเรียก

ข้อ ๒๒ การกำหนดวันและเวลาที่จะให้ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลอื่นมาตามคำสั่งเรียก ให้คำนึงถึงสถานที่ ระยะทาง และความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาตามคำสั่งเรียกตามวันเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๓ การส่งคำสั่งเรียกโดยบุคคล ให้ส่งในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการตามปกติของผู้รับและให้ส่งแก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งเรียก ณ ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือสถานที่ทำการของบุคคลนั้น

ในการส่งคำสั่งเรียกทางไปรษณีย์ ให้ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือสถานที่ทำการของผู้รับ

การแจ้ง ยื่น หรือส่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือเป็นการแจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

คำสั่งเรียกทุกฉบับให้ประทับตราคำเตือนสีแดง ข้อความว่า “การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีความผิดตามกฎหมาย” ไว้ด้านหน้าของคำสั่งเรียกในที่ชัดเจน

ข้อ ๒๔ การบันทึกถ้อยคำให้ใช้แบบ ตง ๓ ถ้ามีข้อความที่จำเป็นต้องเพิ่มเติม ตัดทอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ห้ามขูดลบ แต่ให้ขีดฆ่าแล้วให้เขียนข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลงชื่อกำกับรับรองร่วมกับผู้ให้ถ้อยคำไว้ที่ริมกระดาษทุกแห่งที่มีการขีดฆ่าและเพิ่มเติม

ข้อ ๒๕ กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องสอบถ้อยคำพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาใด ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่ฐานานุรูป ถ้าพระภิกษุ สามเณรหรือนักบวชในศาสนาใด ไม่ยอมตอบคำถามหรือให้ถ้อยคำใด ๆ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้

ข้อ ๒๖ เมื่อเริ่มทำการสอบถ้อยคำ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้ ผู้ให้ถ้อยคำทราบว่าเป็นการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องให้ถ้อยคำตามสัตย์จริง การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอาจมีความผิดตามกฎหมาย

ห้ามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ให้ถ้อยคำ เพื่อจูงใจให้เขาให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ ในเรื่องนั้น

ข้อ ๒๗ เมื่อบันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้ส่งให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ให้ถ้อยคำประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้อ่านให้ฟัง และเมื่อผู้ให้ถ้อยคำไม่ประสงค์จะให้ถ้อยคำอื่นใดแล้วก็ให้ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง โดยมิได้ถูกหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหรือได้ฟังข้อความดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน” แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำลงชื่อรับรองในท้ายบันทึกและลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าด้วย ถ้าไม่ยอมลงชื่อก็ให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้ในท้ายบันทึกถ้อยคำนั้น

การบันทึกถ้อยคำให้กระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน และให้พยานลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำด้วย

ส่วนที่ ๓
การเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น

ข้อ ๒๘ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นสมควร อาจเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐ เรียกให้ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลใด ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน่วยรับตรวจหรือบุคคลใดจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองนั้นมายังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐาน

ในการตรวจสอบ โดยให้ทำหลักฐานการส่งมอบไว้ตามแบบ ตง ๔ แล้วนำเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อหมดความจำเป็นที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วให้ส่งคืนโดยเร็ว

บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ซึ่งเรียกมาเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากมีลักษณะเป็นพยานเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจเรียกเป็นสำเนาซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับรองความถูกต้องแล้วก็ได้

ในกรณีจำเป็นเพื่อความสะดวกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตามวรรคหนึ่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

พยานหลักฐานอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสงค์จะเรียกมาเพื่อตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพยานวัตถุและโดยสภาพไม่อาจเรียกหรือนำมาได้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปจดรายงานยังสถานที่ที่พยานวัตถุนั้นตั้งอยู่ตามเวลาและวิธีซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นสมควรตามลักษณะแห่งพยานวัตถุนั้น

ข้อ ๒๙ การเรียกให้ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลใดส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ให้นำความในข้อ ๑๙ ถึงข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
การค้น ยึด อายัด

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๓๐ การใช้อำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น

การปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการตามปกติของสถานที่นั้น โดยให้มีข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ หรือผู้อำนวยการ แล้วแต่กรณี ร่วมดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งคน หากเห็นเป็นการสมควรจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมไปเป็นพยานในการเข้าปฏิบัติการด้วยก็ได้

ข้อ ๓๑ การใช้อำนาจตามข้อ ๓๐ ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นและวันเวลาในการจะเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อค้น ยึด หรืออายัดดังกล่าว ต่อรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี และให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามออกคำสั่ง ค้น ยึด อายัด

ตามแบบ ตง ๖ และเมื่อได้ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว หรือวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งนั้นใช้ไม่ได้อีก

ข้อ ๓๒ การใช้อำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ตามข้อ ๓๐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) แจ้งข้อความในคำสั่ง ค้น ยึด อายัด ตามแบบ ตง ๖ พร้อมส่งมอบสำเนาคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๒) การปฏิบัติหน้าที่เพื่อค้น ยึด หรืออายัด ให้กระทำหน้าที่ต่อหน้าผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่นั้น แต่ถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยหนึ่งคน หรือบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้องขอมาเป็นพยาน

ข้อ ๓๓ ถ้ามีผู้ขัดขวางการปฏิบัติการตามข้อ ๓๐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควรชี้แจงผู้ขัดขวางแต่โดยดีก่อน ถ้ายังคงขัดขวางอยู่อีก ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทราบโดยเร็วตามแบบ ตง ๑

ข้อ ๓๔ กรณีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายต้องการบัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่นหรือทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการถอน การยึด อายัด ตามแบบ ตง ๕ และส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่น หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยเร็ว สำหรับบัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่น หรือทรัพย์สิน ที่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ต้องการหากจำเป็นต้องยึด อายัดต่อ ให้ดำเนินการยึด อายัด ในส่วนนั้นต่อ แล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทราบโดยเร็วตามแบบ ตง ๑

กรณีการถอนการอายัดเนื่องจากเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมิได้ไปถอนการอายัดด้วยตนเองให้ดำเนินการถอนการอายัดโดยใช้แบบ ตง ๕ ก โดยจัดทำเป็น ๓ ฉบับ แจ้งไปยังผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่นหรือทรัพย์สินที่อายัดหนึ่งฉบับ แจ้งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนึ่งฉบับ

กรณีถอนการยึด อายัด ตามวรรคหนึ่ง ให้สำเนาคำสั่งแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๕ เมื่อมีเหตุจำเป็นอันทำให้การยึดหรืออายัดหมดไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการถอนการยึดหรืออายัดนั้น โดยใช้แบบ ตง ๕ หรือแบบ ตง ๕ ก ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๔

ส่วนที่ ๒
การค้น

ข้อ ๓๖ ในการค้นตามคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป เป็นหัวหน้าในการค้นและให้นำความในข้อ ๓๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓๗ การเข้าค้นควรจัดให้มีการบันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวไว้ในขณะทำการค้น

ข้อ ๓๘ ในการค้นจะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้สิ่งของกระจัดกระจาย หรือเกิดความเสียหายเกินความจำเป็น

เมื่อดำเนินการค้นแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทำบันทึกการค้นขึ้นมาสองฉบับ มอบให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ที่ค้นหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนึ่งฉบับ

ส่วนที่ ๓
การยึด

ข้อ ๓๙ การยึดบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนำเอาบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นนั้น มาเก็บรักษาไว้ที่สำนักหรือฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควร แต่มิใช่ฝากไว้กับหน่วยรับตรวจหรือสถานที่ที่เข้าไปทำการยึดนั้น

ข้อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ทำการยึด บันทึกรายการสิ่งของที่ยึดนั้น และจัดทำบัญชีตามแบบ ตง ๕ ให้ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลอื่นซึ่งครอบครองหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งของนั้นลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทราบโดยเร็วตามแบบ ตง ๑

ส่วนที่ ๔
การอายัด

ข้อ ๔๑ การอายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนำเอาเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นนั้น มอบไว้ในความอารักขาของหน่วยรับตรวจหรือมอบไว้ในอารักขาของบุคคลอื่นใด ซึ่งครอบครองหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งของดังกล่าวนั้นอยู่ กรณีเป็นเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของหน่วยรับตรวจ ให้ดำเนินการส่งมอบให้ผู้รับตรวจดูแลรักษา และหากหน่วยรับตรวจหรือผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลจำเป็นต้องใช้สิ่งของ ให้ผู้รับตรวจหรือผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล แจ้งผู้มีอำนาจออกคำสั่งทราบเพื่อดำเนินการถอนอายัดตามข้อ ๔๔

ข้อ ๔๒ ในการอายัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ทำการอายัดต้องแสดงให้เห็นโดยประจักษ์ตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการอายัดแล้ว เช่น จัดการห่อหรือบรรจุหีบตีตราไว้ หรือทำเครื่องหมายไว้เป็นสำคัญ และมีหมายเลขทรัพย์สินหรือสิ่งของที่อายัด ให้ตรงตามบัญชีทรัพย์สินหรือสิ่งของที่อายัด

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ทำการอายัด ต้องบันทึกรายการสิ่งของที่อายัดนั้นและจัดทำบัญชีตามแบบ ตง ๕ ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจหรือผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานตามแบบ ตง ๑ ให้ผู้อำนวยการทราบโดยเร็ว

ข้อ ๔๔ การถอนอายัด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการ โดยปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การถอนอายัดเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเดินทางไปถอนการอายัด โดยใช้แบบ ตง ๕

(๒) การถอนอายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะเดินทางไปถอนการอายัดด้วยตนเองตาม (๑) หรือทำหนังสือแจ้งถอนการอายัดตามแบบ ตง ๕ ก ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือส่งโดยวิธีการอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นสมควร และให้หน่วยงานหรือผู้รับแจ้งการถอนอายัดตอบรับทราบการถอนอายัดโดยด่วนก็ได้

เมื่อดำเนินการตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการทราบตามแบบ ตง ๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๕ บรรดาการดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ **แบบ ตง ๑**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง.....

ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อ ตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน).....

ขอเสนอรายงานต่อ.....(ชื่อ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา หรือผู้ออกคำสั่ง).....มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(แบบใบต่อ) รายงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ **แบบ ตง ๑**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

คำสั่งเรียก **แบบ ตง ๒**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ .....

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๓

คำสั่งถึง.....ตำแหน่ง .....
ที่ทำการ / สำนักงาน .....เลขที่ .....ซอย .....ถนน .....
หมู่ที่ .....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่อง/งาน/โครงการ.....ของ (หน่วยรับตรวจ) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีคำสั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย ณ.....
.....จังหวัด ..... ในวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
เวลา .....น. พร้อมกับให้นำ .....

(๒) ให้ส่งมอบ....(ถ้ามีจำนวนมาก ให้ระบุเป็นเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้).....
.....

(ลงชื่อ) .....

สำนัก ..... (.....)

โทร ..... เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

โทรสาร .....

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ..... (พลิก)

ใบรับคำสั่ง

ข้าพเจ้า.....ที่ทำการ / สำนักงาน.....
เลขที่.....ซอย .....ถนน .....หมู่ที่ .....
ตำบล / แขวง .....อำเภอ / เขต .....จังหวัด .....
ได้รับคำสั่งที่ .....ลงวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....ไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....เวลา .....น.

ลงชื่อ .....ผู้รับคำสั่ง

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง โดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งเรียก **แบบ ตง ๒ ก**

แจ้งเตือน กรณีไม่มาตามคำสั่งเรียก
เมื่อวันที่ .....

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ .....

.....
วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๓

คำสั่งถึง.....ตำแหน่ง .....
ที่ทำการ / สำนักงาน .....เลขที่ .....ซอย .....ถนน .....
หมู่ที่ .....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง/งาน/โครงการ.....ของ (หน่วยรับตรวจ) ได้มีคำสั่งเรียกที่ ..... ลงวันที่.....แจ้งให้ท่าน.....(มาพบเจ้าหน้าที่ฯ/ส่งมอบเอกสาร).....ในวันที่.....แต่ท่าน.....(ไม่มาพบเจ้าหน้าที่ฯ/ไม่ส่งมอบเอกสาร)ตามวันเวลาที่ระบุในคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีคำสั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ให้ไปเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย พบ ณ.....
.....จังหวัด ..... ในวันที่ .....เดือน .....พ.ศ.
.....เวลา .....น. พร้อมกับให้นำ .....

(๒) ให้ส่งมอบ (ถ้ามีจำนวนมาก ให้ระบุเป็นเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้).....
.....

(ลงชื่อ) .....

สำนัก ..... (.....)
โทร ..... เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
โทรสาร .....
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ..... (พลิก)

<u>ใบรับคำสั่ง</u>

ข้าพเจ้า.....ที่ทำการ / สำนักงาน.....
เลขที่.....ซอย .....ถนน .....หมู่ที่ .....
ตำบล / แขวง .....อำเภอ / เขต .....จังหวัด .....
ได้รับคำสั่งที่ .....ลงวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....ไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....เวลา .....น.

ลงชื่อ .....ผู้รับคำสั่ง

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้งโดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บันทึกถ้อยคำ **แบบ ตง ๓**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บันทึกถ้อยคำของ……....ตำแหน่ง……..
สอบถามที่…….

วันที่…….

ข้าพเจ้า……..
อายุ……ปี สัญชาติ……เชื้อชาติ……..อาชีพ……
อยู่บ้านเลขที่……..หมู่ที่……..ถนน…….
ตำบล / แขวง……อำเภอ / เขต……จังหวัด……

ข้าพเจ้าทราบว่าผู้สอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

แบบ ตง ๓

แบบใบต่อบันทึกถ้อยคำของ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบใบต่อบันทึกถ้อยคำของ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง โดยมิได้ถูกหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทำโดยมิชอบด้วยประการใดๆ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหรือได้ฟังข้อความดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้ถ้อยคำ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สอบถาม
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จดบันทึก / พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

บันทึกการรับมอบและส่งมอบ **แบบ ตง ๔**
เอกสารหลักฐาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้าพเจ้า .....ตำแหน่ง.....
ได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามรายการข้างท้ายนี้ต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายแล้ว
ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ..... เวลา ..... น.

ลงชื่อ ..... ผู้ส่งมอบ
ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
ผู้รับมอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ

ข้าพเจ้า ..... ตำแหน่ง .....
ได้รับคืนเอกสารหลักฐานตามรายการข้างต้นนี้จากเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายครบถ้วนถูกต้อง
ทุกรายการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... เวลา ..... น.

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบ
ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
ผู้ส่งมอบ

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้งโดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัญชีสิ่งของที่ยึด/อายัด **แบบ ตง ๕**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

.....

ข้าพเจ้า .....ตำแหน่ง.....

ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายว่าได้ทำการยึด/อายัด สิ่งของตามรายการข้างท้ายนี้เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. .....เวลา.....น.

ลงชื่อ ..... ผู้รับทราบ

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้แจ้ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ

.....

ข้าพเจ้า ..... ตำแหน่ง .....

ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายว่าได้การยึด/อายัด สิ่งของตามรายการข้างต้นนี้เมื่อวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ..... เวลา ..... น.

ลงชื่อ ..... ผู้รับทราบ

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

ผู้แจ้ง

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้งโดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แจ้งถอนการอายัด **แบบ ตง ๕ ก**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ .....

วันที่.....

คำสั่งถึง (ระบุชื่อผู้รับตรวจ ผู้ครอบครองหรือดูแลรักษาสิ่งของที่อายัด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัญชีสิ่งของที่อายัด (แบบ ตง ๕)

ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย สำนัก.....ได้ทำการอายัดเอกสารหลักฐานของ.....(หน่วยรับตรวจ).....ตามคำสั่งที่..... สั่ง ณ วันที่ เดือน.....พ.ศ..... เวลา.....น. ไว้ปรากฏตามบัญชีสิ่งของที่อายัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

โดยคำสั่งฉบับนี้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายจึงส่งมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อ (ระบุชื่อผู้รับตรวจ ผู้ครอบครองหรือดูแลรักษาสิ่งของที่อายัด) และให้มีผลเป็นการถอนอายัดทันทีเมื่อได้รับคำสั่งแจ้งการถอนอายัดฉบับนี้ และโปรดตอบรับทราบการถอนอายัดให้ (ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายผู้ทำการอายัด) ทราบโดยด่วนด้วย

ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

สำนัก.....
โทร.....
โทรสาร.....
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .....

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้งโดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งให้ ค้น ยึด อายัด **แบบ ตง ๖**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่……/…… ……

วันที่……เดือน……พ.ศ. ……

ด้วย เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง/งาน / โครงการ.....ของ (ระบุชื่อหน่วยรับตรวจ) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๓

ออกคำสั่งนี้ให้.....(๑)...(ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่ง).....ตำแหน่ง.....

(๒)...(ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่ง).....ตำแหน่ง.....

(๓)...(ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่ง).....ตำแหน่ง.....

มีอำนาจเข้าปฏิบัติการค้น.....(ระบุสถานที่และที่ตั้งที่ทำการค้น).....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา ..... น.

ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เพื่อ (ทำการค้น/ยึด/อายัด บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง).....

ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ลงชื่อ……

(……)

เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

๑. ข้าพเจ้าได้รับทราบคำสั่งนี้แล้ว

ลงชื่อ…… ….

(……)

วันที่……เวลา……..…..น.

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายได้กระทำต่อหน้าข้าพเจ้า และในการค้น ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหายไปโดยประการใด

ลงชื่อ ……...……

(……)

วันที่ ……เวลา……..…น.

คำเตือน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบเงิน และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำขึ้นหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้งโดยคำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จดหมายบันทึก

ระหว่าง (ระบุชื่อผู้ออกจดหมายบันทึก)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ (ระบุเลขที่หนังสือโดยใช้เลขที่ของสำนักต้นสังกัด)

กับ (ระบุชื่อผู้ที่รับจดหมายบันทึก)
ตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งของผู้รับจดหมายบันทึก)
ชื่อหน่วยงาน (ระบุชื่อหน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน)

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
(ระบุความเห็นหรือคำถาม) ลงชื่อ (.....) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัน / เดือน / ปี สำนัก..... โทร ..... โทรสาร ..... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	